



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 420 CPC

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19969/2021** promossa da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. VALENTINOTTI LUCA,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VALENTINOTTI LUCA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIMAVO, 3 00195 ROMA presso il difensore avv. LIVI
MAURO

RESISTENTE IN OPPOSIZIONE

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società *Parte_2* ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 1525/2021, emesso in data 18.01.2021 dal tribunale di Roma per il pagamento della somma di € 15.600,00, oltre interessi legali come da domanda e spese della procedura.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società *Parte_1* ha contestato la domanda nel merito.

Con provvedimento dello 06.10.2021 veniva disposta la riunione del procedimento n. 20132/2021 a quello ordinario.

All'udienza dello 08.10.2021 veniva assegnato termine alla parte opposta per introdurre la procedura di mediazione e disposto il rinvio all'udienza odierna per la discussione, con termine sino al 25.01.2022 per termine per note.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

lette le richieste delle parti svolte all'udienza dello 08.10.2021;

letto l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

rilevato che:

- 1) è condivisibile il rilievo svolto dalla società *Parte_1* relativamente all'avvenuta parcellizzazione del credito da parte del creditore opposto;
- 2) è condivisibile, pure, la contestazione, che incide nel merito della pretesa monitoria ai fini dell'accoglimento della opposizione e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo, consistente nella mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme che chiede in restituzione;
- 3) non è stata prodotta in atti, differentemente da quanto afferma la parte all'udienza dello 08.10.2021, la prova che le somme di cui all'odierna ingiunzione siano state corrisposte al momento dell'esecuzione dello sfratto nelle mani del proprietario delle mura dalla parte opposta;
- 4) la circostanza dichiarata a verbale da quest'ultima, non è rinvenuta negli atti depositati al fascicolo di Ufficio;
- 5) inoltre, non è dato tenere per certo che gli assegni di cui agli atti, e depositati dalla odierna parte opponente, siano stati sottoscritti dalla società *Parte_2*

6) di qui per concludere in ordine al difetto di prova circa la sussistenza del credito in capo alla opposta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione ,e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1525/2021, emesso il 18.01.2021 dal tribunale di Roma;
- 2) Condanna altresì la società *Parte_2* a rimborsare alla società *Parte_1* le spese di lite, che si liquidano in € 1,00 per contributo unificato ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
- 3) Dispositivo letto alle ore 19.00

Roma, 9 febbraio 2022

Il Giudice
Antonella Zanchetta